

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2928/2538

บริษัท เอเอสเอ อินดัสทรี จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ. มาตรา 3, มาตรา 77 เดิม

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 มาตรา

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ฎ. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 7 (1), มาตรา 7 (3)

การที่โจทก์ซื้อกระดาษคราฟท์มาทำเป็นกระดาษลูกฟูกโดยการนำกระดาษคราฟท์ 1 หรือ 2 แผ่นเข้าเครื่องอัดให้เป็นลอนที่เรียกว่าลูกฟูกแล้วนำกระดาษคราฟท์อีก 2 หรือ 3 แผ่นมาทากาวติดด้านบนด้านล่างและระหว่างกลางเป็นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้นหรือ 5 ชั้นเป็นการนำกระดาษคราฟท์ธรรมดา มาประกอบหรือแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นกระดาษลูกฟูกขึ้นใหม่พึงได้ว่าเป็นการผลิตกระดาษลูกฟูกตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับในขณะนั้นแล้วมิใช่เป็นการนำกระดาษมาทำเป็นกระดาษในสภาพเดิมทั้งโจทก์ขายกระดาษลูกฟูกที่ผลิตขึ้นนี้ให้แก่บุคคลภายนอกไปเพื่อทำเป็นกล่องกระดาษหรืออื่นๆไม่เพียงแต่โจทก์จะนำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกจำหน่ายเท่านั้นกรณีที่จะเป็นเครื่องใช้หรือของใช้ใดๆในหมวด 5(2) ตามบัญชีที่ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 และ 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 156) พ.ศ. 2528 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นก็ตามเมื่อโจทก์ซื้อกระดาษลูกฟูกมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกขึ้นอีกต่างหากเท่านั้น

สินค้าของโจทก์จัดเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดประเภทกระดาษทุกชนิดเข้าใน
หมวด 8(9) บัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ที่ได้แก้ไขใหม่ซึ่งมิได้รับ
การลดอัตราภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกานี้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าของจำเลยและเพิกถอนคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งหมดให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ได้ซื้อกระดาษคราฟท์นำมา
ทำเป็นกระดาษลูกฟูก โดยการนำกระดาษคราฟท์ 1 หรือ 2 แผ่น เข้าเครื่องอันให้เป็น
ลอนที่เรียกว่าลูกฟูกแล้วนำกระดาษคราฟท์อีก 2 หรือ 3 แผ่น มาทากาวติดด้านบน
ด้านล่างและระหว่างกลางเป็นกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น ก็ตาม ก็เป็นการ
นำกระดาษคราฟท์ธรรมดาประกอบหรือแปรรูป หรือแปรสภาพเป็นกระดาษลูกฟูก
ใหม่ ฟังได้ว่าเป็นการผลิตกระดาษลูกฟูกตามความในมาตรา 77 และประมวล
รัษฎากร ที่ใช้บังคับในขณะนั้นแล้วมิใช่เป็นการนำกระดาษมาทำเป็นกระดาษใน
สภาพเดิมดังที่โจทก์อ้างและจากการนำสืบของโจทก์เองก็ได้ความว่า โจทก์ได้ขาย
กระดาษลูกฟูกที่ผลิตขึ้นนี้ให้แก่บุคคลภายนอกไปเพื่อทำเป็นกล่องกระดาษหรืออื่น ๆ
ไม่เพียงแต่โจทก์จะนำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกจำหน่ายเท่านั้นกระดาษลูกฟูก
ที่โจทก์ผลิตขึ้นมาจากกระดาษคราฟท์นี้ แม้จะไม่ได้กำหนดเรียกชื่อไว้โดยตรงใน

บัญชีทั้งสามทำยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 และมาตรา 5แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีการค้า (ฉบับที่ 156) พ.ศ. 2528 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นกระดาษชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในประเภทกระดาษทุกชนิดในมาตรา 8(9) ตามบัญชีที่ 1ทำยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่แล้วจึงหาจำต้องระบุไว้อีกไม่กรณีที่จะเป็นเครื่องใช้หรือของใช้ใด ๆ ในหมวด 5(2) ตามบัญชีที่ 3ทำยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามที่โจทก์อ้างก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ซื้อกระดาษลูกฟูกมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกขึ้นอีกต่างหากเท่านั้นยิ่งเมื่อได้พิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 156) พ.ศ. 2528 ที่แก้ไขความใน (9)(10) ของหมวด 8ในบัญชีที่ 1 และใน (1)(2) ของหมวด 5 ในบัญชีที่ 3 แห่งบัญชีทำยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 ด้วยการยกเลิกข้อความว่า "กระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกไม่ว่าจะปิดด้วยแผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาม" ออกจากข้อความเดิมในหมวดนั้น ๆ เพื่อยกเลิกการลดอัตราภาษีการค้าสำหรับกระดาษคราฟท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งเห็นชัดว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกไม่ว่าจะปิดด้วยแผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาม เป็นกระดาษชนิดหนึ่งรวมอยู่ในกระดาษทุกชนิดในหมวด 8(9)บัญชีที่ 1 ที่ได้ได้รับการลดอัตราภาษีการค้าดังเดิมแล้วมิฉะนั้นคงไม่ยกเลิกข้อความว่ากระดาษคราฟท์หรือกระดาษคราฟท์ที่ทำเป็นลูกฟูกไม่ว่าจะปิดด้วยแผ่นเรียบหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเคยได้รับการลดอัตราภาษีการค้าโดยการบัญญัติอยู่ในหมวด 5(1) บัญชีที่ 3ไป พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 156) พ.ศ. 2528 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2528 และสินค้าของโจทก์ที่เกิดกรณีพิพาทอัตราภาษีการค้าเป็นสินค้านี้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2528สินค้าของโจทก์อยู่ภายในบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 156)พ.ศ.2528 ดังนั้นสินค้าของโจทก์จึงจัดเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดประเภทกระดาษทุกชนิดเข้าในหมวด 8(9) บัญชีที่ 1ทำยพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ที่ได้แก้ไขใหม่ ซึ่งมิได้รับการลดอัตราภาษีการค้าตามพระราชกฤษฎีกานี้แต่อย่างใดการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>